

1501324-22.2021.8.26.0581

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Ettore Targa s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1501324-22.2021.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501324-22.2021.8.26.0581

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

JOSE MATHIAS THEODORO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 35/36) em face de JOSÉ MATHIAS THEODORO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, em 06 de outubro de 2021, por volta das 21h40min, na Rua Lidia Monteiro de Almeida, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o réu supostamente trazia consigo, para consumo pessoal, 02 porções de maconha, com peso total líquido de 3,52 gramas, substância entorpecente e que causa dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 37/38).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e, ao final, foi interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: boletim de

ocorrência n.º 900066/2021 (fls. 01/02); termo circunstanciado (fls. 03/04); auto de exibição e apreensão (fl. 12); laudo pericial definitivo (fls. 14/17); bem como prova oral colhida.

Sobreleva notar que a substância apreendida (tetrahidrocanabinol) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e na Resolução n.º 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD). Da mesma forma, a prova se revela idônea a ilustrar a autoria, porque o conjunto probatório amalhado em sede judicial está em consonância com aqueles elementos já obtidos na fase inquisitorial.

Em juízo, a testemunha MÁRCIO JOSÉ ALVES, policial militar, narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento próximo ao distrito de Aparecida, quando se depararam com Mathias, contra quem tinham mandado de prisão temporária; que, abordado, ele tinha consigo 2 porções de maconha; que ele já era conhecido dos meios policiais pelo delito de roubo; que nunca tinha abordado o acusado com drogas; que, de pronto, o acusado confessou que a droga era dele e para seu consumo pessoal.

Igualmente, a testemunha EVERTON SARTORI, também policial militar, aduziu que tinham conhecimento do mandado de prisão em desfavor do réu; que, em abordagem, encontraram 2 porções de erva esverdeada em seu bolso traseiro e R\$ 50,00 em dinheiro; que o réu confessou que a posse era para seu consumo pessoal; que consultaram o mandado via Copom, mas não tinham consigo em papel.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer. Em reforço, o acusado confessou a prática do crime. Disse que foi abordado pelos policiais em posse de maconha, droga essa que havia comprado para consumo próprio. Friso que a quantidade de droga apreendida é compatível com a figura do usuário. Não foram encontrados com o acusado quaisquer outros petrechos utilizados para o tráfico ou quantidade de entorpecentes que indicasse fins de mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006.

Verifico, portanto, que o réu praticou o delito do art. 28 da LD, pois trazia consigo drogas, com o intuito de consumo pessoal.

Consigno, ainda, que a pequena quantidade de drogas é da própria essência do tipo penal, sendo que qualquer flexibilização nesse sentido implicaria esvaziamento da norma incriminadora. Nesses termos, a jurisprudência do C. STJ, in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância

entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para

consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ, RHC 35.920/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma j. 20.05.2014, noticiado no Informativo 541) (grifei).

A condenação, portanto, é medida que se impõe, já que “trazer consigo” é verbo do tipo penal do art. 28 da LD e, sendo tipo misto alternativo, a prática de qualquer dos verbos é suficiente à sua consumação.

Passo à dosimetria da pena.

No tocante às circunstâncias judiciais dos arts. 42 da LD e 59 do CP, verifico que o acusado é tecnicamente primário (fls. 56/58). Não há outras circunstâncias a serem valoradas.

Incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ).

Não é o caso da aplicação da pena de advertência, pois o acusado já teve essa reprimenda fixada em outra ocasião, conforme se observa das fls. 56/58. Ademais, considerando todos os processos em andamento em seu desfavor, a mera admoestação verbal não se mostraria suficiente nem proporcional aos fins da pena.

Assim sendo, entendo pela aplicação das penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a curso ou programa educativo no CAPS-AD, ambas pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR JOSÉ MATHIAS THEODORO, já qualificado, pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, às penas de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a curso ou programa educativo no CAPS-AD, ambas pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Incabível prisão preventiva em se tratando do presente delito (art. 387, § 1º, do CPP).

Sem custas, por força do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva;
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Manuel, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA